# Contrato de Prestação de Serviços – Overtus (modelo)

Oct 10, 2026 · @Joao

Modelo de contrato para reaproveitar em cada venda da Overtus: preencha os campos entre colchetes, marque no Anexo I os módulos vendidos e apague o que não se aplica. É um modelo, não parecer jurídico: vale uma revisão de advogado antes do primeiro uso.

**Como preencher:** campos [ENTRE COLCHETES] são obrigatórios; cláusulas de módulo não contratado podem ser mantidas, pois só valem para o que estiver marcado no Anexo I.

## Das partes

**CONTRATADA:** [RAZÃO SOCIAL DA OVERTUS], nome fantasia Overtus, inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE], [CPF], doravante "OVERTUS".

**CONTRATANTE:** [RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME E CARGO], [CPF], e-mail [E-MAIL], doravante "CLIENTE".

As partes celebram este Contrato de Prestação de Serviços, regido pelos artigos 593 a 609 do Código Civil e pelas cláusulas a seguir.

## Cláusula 1 – Objeto e escopo

1.1. A OVERTUS prestará ao CLIENTE os serviços marcados no Anexo I. Módulos não marcados não fazem parte deste contrato.

1.2. **Site institucional.** Criação de site multipágina com a identidade visual do CLIENTE (logo, cores, fontes), apresentação de até duas propostas visuais para escolha, até [2] rodadas de ajustes após a escolha, versão para computador e celular, e idiomas listados no Anexo I.

1.3. **Manutenção e hospedagem.** Hospedagem do site, certificado de segurança (HTTPS), cópias de segurança, correção de falhas e até [X] alterações de conteúdo por mês (textos, fotos, produtos). Alterações acima disso ou novas páginas são orçadas à parte.

1.4. **Instagram.** Planejamento e publicação de até [X] posts e [X] stories por mês, com aprovação prévia do CLIENTE. Não inclui atendimento de mensagens, salvo se marcado no Anexo I.

1.5. **Anúncios pagos.** Criação, gestão e otimização de campanhas em [Google Ads / Meta Ads], com relatório mensal. A verba de mídia é paga pelo CLIENTE diretamente à plataforma e não está incluída no valor deste contrato.

1.6. **Sistema e catálogo.** Desenvolvimento e manutenção do sistema descrito no Anexo I (ex.: catálogo de produtos, painel de notícias, agendamento, CRM). Funcionalidades fora da descrição são orçadas à parte.

1.7. Não estão incluídos, salvo indicação no Anexo I: produção de fotos e vídeos presenciais, traduções juramentadas, compra de imagens pagas, taxas de registro de domínio e verba de anúncios.

## Cláusula 2 – Valores e pagamento

2.1. Pela implantação (criação do site e/ou sistema), o CLIENTE pagará R$ [VALOR] ([por extenso]), em [50% na assinatura e 50% na publicação / X parcelas].

2.2. Pelos serviços mensais marcados no Anexo I, o CLIENTE pagará R$ [VALOR] ([por extenso]) por mês, com vencimento todo dia [DIA], por [boleto / PIX / cartão], a partir de [data da publicação do site / DATA].

2.3. Quando o site estiver incluído no pacote mensal, o valor de implantação do item 2.1 fica dispensado, desde que cumprido o prazo mínimo da Cláusula 3. Em caso de rescisão antes desse prazo, aplica-se o item 3.4.

2.4. Os valores serão reajustados a cada 12 meses pela variação do IPCA/IBGE.

2.5. Em caso de atraso, incidem multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA. Após [15] dias de atraso, a OVERTUS poderá suspender os serviços, mediante aviso por e-mail, até a regularização.

2.6. A OVERTUS emitirá nota fiscal de cada pagamento recebido.

## Cláusula 3 – Prazo e rescisão

3.1. O site será entregue para aprovação em até [X] dias úteis após o CLIENTE enviar os materiais pedidos (logo, textos, fotos, acessos). Atrasos no envio prorrogam esse prazo na mesma medida.

3.2. Os serviços mensais têm prazo mínimo de [12] meses a partir de [DATA DE INÍCIO]. Depois disso, o contrato se renova automaticamente por prazo indeterminado.

3.3. Após o prazo mínimo, qualquer parte pode encerrar o contrato com aviso por escrito de 30 dias, sem multa.

3.4. Se o CLIENTE encerrar antes do prazo mínimo, pagará multa de [30%] sobre as mensalidades que faltam até o fim desse prazo. Se o site foi incluído sem custo de implantação (item 2.3), pagará também o valor de implantação de R$ [VALOR], proporcional aos meses que faltam.

3.5. Qualquer parte pode rescindir imediatamente, sem multa, se a outra descumprir este contrato e não corrigir a falha em 15 dias após notificação, ou em caso de falência ou recuperação judicial.

## Cláusula 4 – Obrigações das partes

4.1. **A OVERTUS se obriga a:** executar os serviços com qualidade profissional e nos prazos combinados; manter o site no ar, salvo paradas de manutenção avisadas ou falhas do provedor de hospedagem; enviar relatório mensal dos serviços de Instagram e anúncios; guardar sigilo sobre as informações do CLIENTE.

4.2. **O CLIENTE se obriga a:** enviar materiais, informações e acessos necessários; responder aos pedidos de aprovação em até [5] dias úteis; garantir que tem direito de uso sobre logos, fotos e textos que fornecer; pagar em dia; indicar um responsável para falar com a OVERTUS.

4.3. **Aprovações.** Cada entrega (proposta visual, site, post, campanha) é enviada para aprovação por e-mail ou WhatsApp. Sem resposta em [5] dias úteis, considera-se aprovada. Mudanças pedidas após a aprovação contam como alteração nova.

4.4. A OVERTUS não responde por informações incorretas fornecidas pelo CLIENTE nem por preços, promoções ou promessas que o CLIENTE pedir para publicar.

## Cláusula 5 – Geração de clientes (leads)

5.1. Quando o módulo "Garantia de clientes" estiver marcado no Anexo I, a OVERTUS se compromete a gerar, em média, [X] leads por mês, medidos ao longo de cada trimestre.

5.2. **Lead** é um contato de potencial cliente recebido pelos canais geridos pela OVERTUS (formulário do site, WhatsApp do site, mensagem vinda de anúncio), com nome e telefone ou e-mail válidos. Contatos repetidos, spam, fornecedores e candidatos a emprego não contam.

5.3. A OVERTUS **não garante vendas, faturamento nem fechamento de negócios.** O atendimento, o preço e o fechamento são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE.

5.4. A meta só vale enquanto: (a) a verba de anúncios combinada no Anexo I for mantida pelo CLIENTE; (b) o CLIENTE estiver com pagamentos em dia; (c) o CLIENTE não alterar, pausar ou desligar as campanhas por conta própria.

5.5. Se a média do trimestre ficar abaixo da meta, cumpridas as condições do item 5.4, a OVERTUS [continuará o trabalho sem cobrar a mensalidade do módulo no mês seguinte / concederá desconto de X% no mês seguinte], sem outra indenização.

## Cláusula 6 – Propriedade do site, domínio e contas

6.1. O **domínio** (ex.: www.cliente.com.br) é registrado em nome do CLIENTE e pertence a ele. Se a OVERTUS pagar o registro, o valor é repassado ao CLIENTE.

6.2. As **contas de Instagram, Google e Meta** pertencem ao CLIENTE. A OVERTUS recebe acesso de administrador apenas para prestar os serviços e o devolve ao fim do contrato.

6.3. **Conteúdos** fornecidos pelo CLIENTE (logo, fotos, textos) continuam sendo dele. Posts e artes produzidos pela OVERTUS e pagos pertencem ao CLIENTE.

6.4. **Site.** Pago integralmente o valor de implantação (ou cumprido o prazo mínimo, quando o site foi incluído no pacote), o CLIENTE recebe o direito de uso definitivo do layout, textos e imagens do seu site. Antes disso, o direito de uso é temporário e vinculado a este contrato.

6.5. O código-base, ferramentas, modelos e componentes reutilizáveis da OVERTUS continuam sendo da OVERTUS, que pode usá-los em outros projetos sem expor dados do CLIENTE.

6.6. **Saída.** Ao fim do contrato, quitados os valores, a OVERTUS entrega em até [15] dias os arquivos do site em formato que permita hospedá-lo em outro lugar, e transfere todos os acessos.

6.7. A OVERTUS pode citar o CLIENTE e mostrar o site no seu portfólio, salvo pedido contrário por escrito.

## Cláusula 7 – Dados pessoais (LGPD) e sigilo

7.1. Nos dados de visitantes e leads recebidos pelo site e anúncios, o CLIENTE é o controlador e a OVERTUS a operadora, nos termos da Lei 13.709/2018 (LGPD). A OVERTUS só trata esses dados para prestar os serviços e conforme as instruções do CLIENTE.

7.2. A OVERTUS manterá medidas de segurança razoáveis, não venderá nem compartilhará os dados com terceiros (exceto as plataformas necessárias, como hospedagem, Google e Meta) e avisará o CLIENTE em até [48] horas sobre qualquer incidente de segurança.

7.3. O site terá política de privacidade e aviso de cookies. O CLIENTE é responsável por responder aos pedidos dos titulares dos dados, com apoio da OVERTUS.

7.4. Ao fim do contrato, a OVERTUS entrega ao CLIENTE e apaga de seus sistemas os dados pessoais que tiver, salvo os que a lei obrigue a guardar.

7.5. As partes manterão sigilo sobre informações comerciais uma da outra durante o contrato e por 2 anos após seu fim.

## Cláusula 8 – Responsabilidade

8.1. A responsabilidade total da OVERTUS por danos ligados a este contrato fica limitada ao valor pago pelo CLIENTE nos últimos 12 meses, salvo dolo ou culpa grave.

8.2. A OVERTUS não responde por lucros cessantes, por quedas ou mudanças de regras das plataformas (Google, Meta, Instagram, provedores de hospedagem), nem por bloqueio de contas causado por conteúdo ou conduta do CLIENTE.

## Cláusula 9 – Disposições gerais e foro

9.1. Este contrato não cria vínculo de emprego, sociedade ou representação entre as partes.

9.2. Alterações só valem por escrito, inclusive por e-mail trocado entre os responsáveis indicados.

9.3. As partes aceitam a assinatura eletrônica deste contrato (ex.: gov.br, Clicksign, DocuSign), nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Lei 14.063/2020.

9.4. Fica eleito o foro da comarca de [CIDADE/UF DA OVERTUS] para resolver qualquer questão deste contrato.

[CIDADE], [DATA].

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **OVERTUS** – [NOME DO REPRESENTANTE] | **CLIENTE** – [NOME DO REPRESENTANTE] |
| Testemunha 1: [NOME, CPF] | Testemunha 2: [NOME, CPF] |

## Anexo I – Módulos contratados

Marque o que foi vendido e preencha os valores. Os preços sugeridos são só referência interna da Overtus; apague essa coluna antes de enviar ao cliente.

| Contratado | Módulo | Detalhe combinado | Valor | Preço sugerido (referência) |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | Site institucional | [nº de páginas, idiomas pt/en/es] | R$ [ ] implantação | ~R$ 3 mil; indústria ~R$ 5 mil |
| [ ] | Manutenção e hospedagem | [X] alterações/mês | R$ [ ] /mês | a definir |
| [ ] | Instagram | [X] posts e [X] stories/mês | R$ [ ] /mês | dentro do pacote |
| [ ] | Anúncios pagos | [Google / Meta], verba de mídia R$ [ ] /mês paga pelo cliente | R$ [ ] /mês | dentro do pacote |
| [ ] | Sistema / catálogo | [descrever funcionalidades] | R$ [ ] | dentro do pacote |
| [ ] | Garantia de clientes (leads) | meta de [X] leads/mês, média trimestral (Cláusula 5) | incluído | dentro do pacote |
| [ ] | Pacote completo | todos os módulos acima, site incluso | R$ [ ] | ~R$ 10 mil |

**Prazo mínimo:** [12] meses. **Início:** [DATA]. **Vencimento:** dia [ ]. **Forma de pagamento:** [ ].